

1500330-69.2019.8.26.0611

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renê José Abrahão Strang

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2371936/2019 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 9255530 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 1075/19/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2371936 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

2ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, s/n, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500330-69.2019.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500330-69.2019.8.26.0611

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2371936/2019 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 9255530 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA

BARRA, 1075/19/468 - CENTRAL POL.JUD-S.J.DA BARRA, 2371936 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM

BARRA, 1075/19/468 - DEL.INV.GER. S.JOAQUIM BARRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renê José Abrahão Strang

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO moveu a presente ação penal em face de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA denunciando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que em dia hora e local nela mencionados, o réu trazia consigo e guardava, para os fins de comércio, substância entorpecente sem nenhuma autorização para tanto.

Denúncia foi recebida.

Citado, o réu ofereceu defesa.

Em juízo, ouviram-se testemunhas.

O réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público opinou pela procedência da ação.

A defesa, por sua vez, postulou pela ilicitude da prova, pela absolvição dos acusados ou pelo reconhecimento do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Decido.

A preliminar não prospera.

A busca pessoal no réu se baseou em fundada suspeita, consistente no encontro dele com as mesmas vestimentas narrada pelo informante, que noticiou o suposto tráfico.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade restou comprovada pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico.

Quanto à autoria, segundo prova testemunhal, houve informação de que um indivíduo realizava o comércio clandestino de entorpecente no local.

Ainda segundo prova testemunhal, o réu foi surpreendido no local com as mesmas vestes apontadas na citada informação, oportunidade em que com ele foram achadas três porções de maconha e cinco reais em dinheiro.

Também segundo prova testemunhal, no terreno próximo ao réu foram encontradas mais de cinquenta porções de maconha.

Continuando, testemunhas disseram haver informações de que a droga encontrada no terreno era do réu, porque ele era visto sempre indo ao local buscar algo.

Finalmente, segundo prova testemunhal, o réu é conhecido nos meios policiais como traficante.

Assim, considerando as informações de que o réu comercializava droga no local, o encontro de enorme quantidade de entorpecente e as informações sobre sua vida pregressa, conclui-se pela procedência do pleito.

Esclareço que as falas das testemunhas de defesa não impedem um decreto condenatório.

Afirmar não ver a droga não indica a inexistência do entorpecente, mas apenas que ele não foi visto.

DOSIMETRIA DA PENA.

Fixo a pena base no mínimo legal, considerando que as condições do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Sem agravantes ou atenuantes.

Sem causa de aumento de pena.

Diminuo a pena em 1/6, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Total: 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 485 dias multa em seu valor mínimo.

Pena diminuída no mínimo em razão da quantidade da droga encontrada.

Isto posto, julgo procedente o pedido e condeno o acusado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 2 (meses) de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa em seu valor mínimo.

Fixo regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, b, do Código Penal.

Lembro que o chamado tráfico privilegiado não é considerando hediondo, razão pela qual não há óbice à aplicação de regime diverso do fechado.

Sem substituição de pena, considerando a quantidade da sanção aplicada.

Considerando que foi fixado regime diverso do fechado e que o acusado não pode ter seu regime provisório mais grave do que o fixado em sentença, eventual recurso solto.

São Joaquim da Barra, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA